

情况说明

南通市中级人民法院：

上诉人中国银行股份有限公司海安支行与被上诉人陶建宏、顾远燕、南通久和房地产开发有限公司金融借款合同纠纷一案，现中国银行股份有限公司海安支行就 2025 年 10 月 22 日庭审中需要庭后书面回复法庭的相关情况回复如下：

1、被上诉人南通久和房地产开发有限公司提交的证据二《商品房转移登记抵押申请书》的真实性予以确认。需要说明的是抵押登记虽可以与转移登记同时办理，但提前是先办理转移登记后方可办理抵押登记，也即转移登记是办理抵押登记的前提。上诉人已积极配合盖章，但被上诉人陶建宏、顾远燕与南通久和房地产开发有限公司之间并未办理转移登记，所以案涉抵押房产至今未能办理抵押登记。

2、关于一审判决后，被上诉人陶建宏、顾远燕的还款情况，上诉人提供截至 2025 年 10 月 22 日的《贷款已还款明细清单》（附件 1），至 2025 年 10 月 22 日，尚欠：贷款本金 323967.12 元、利息：10,226.14 元、本金罚息（逾期利息）：974.65 元、利息罚息（复利）：597.56 元。

3、关于是否催促被上诉人办房产证及抵押登记手续情况，上诉人一直要求陶建宏、顾远燕及南通久和房地产开发有限公司尽快办理房产证以便办理抵押登记，但抵押房屋至今未办理房产证所以也未办理抵押登记。2020 年因陶建宏、顾远燕未按期还款也未办理抵押登记，上诉人起诉三被上诉人要求按按照借款合同约定履行义务，后陶建宏、



顾远燕方承诺尽快办理房产证及抵押登记并保证按期还款，上诉人才撤回起诉（附件2民事裁定书）。但此后陶建宏、顾远燕未按承诺办理产证及抵押登记，上诉人于2021年9月9日向陶建宏寄送《权证催办函》（附件3邮寄证明），但至今也未办理。上诉人认为案涉房产未能办理抵押登记的原因并不能归咎于上诉人，上诉人也尽到催告义务，办理房产证是办理抵押登记的前提，且办理房产证非上诉人的义务。

说明人：

